

1517519-74.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... em região conhecida como de tráfico de entorpecentes, quando permaneceu em observação. Viu o réu entregar algo a terceiro. Foi feita a abordagem do denunciado, tendo o mesmo confessado que estava ali praticando tráfico de drogas. Estava de posse de entorpecente, e pequena quantidade de dinheiro. Apontou um buraco, onde se logrou encontrar mais uma pequena quantidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1517519-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1517519-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de KAIQUE ALVES DOS SANTOS, qualificado aos autos a fl. 02, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No dia 20 de julho de 2021, por volta das 13h30, na rua da Polka, n. 95, Vila Jacuí, nesta cidade de São Paulo, o réu trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L - Tetrahydrocannabinol (massa líquida: 2,5 gramas) e 20 (vinte) porções de Cocaína (massa líquida: 10,3 gramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 35/38 e laudo definitivo a ser oportunamente juntado).

Pois bem.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, KAIQUE dirigiu-se ao logradouro supra, na posse das substâncias entorpecentes mencionadas, intencionado entregá-las ao consumo de terceiros.

Ocorre que, após informação sobre a prática de tráfico de drogas no local dos fatos (W2106152406 e W210609147), policiais civis dirigiram-se para lá. Os agentes, de forma dissimulada, observaram o movimento típico da mercancia por KAIQUE: era

procurado por terceiros, ele então se dirigia até um buraco localizado próximo ao local e retornava com um pacote, recebendo algo em troca. Os policiais abordaram-no.

Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 31,00, em notas diversas, 05 (cinco) microtubos de cocaína e 02 (dois) porções de maconha. Indagado, KAIQUE indicou onde estava o restante das drogas, ali próximo, e lá foram encontrados mais 15 microtubos de cocaína.

Os policiais efetuaram a prisão em flagrante e conduziram o indiciado ao distrito policial onde, interrogado, confessou a prática do tráfico de entorpecentes.

Assim, a quantidade e variedade de drogas, a forma de acondicionamento - em pequenas porções - e as circunstâncias da prisão evidenciam que o indiciado iria entregá-las ao consumo de terceiro, para mercancia espúria.

Prisão domiciliar (59/63).

Em 04/08/21, recebida a denúncia (fls. 90/91).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 109).

Manutenção da denúncia (fls. 121).

Laudo toxicológico (fls. 129/131).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 8/10), no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), no laudo de constatação (fls. 125/128), no laudo toxicológico (fls. 129/131) e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

A prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela produzida em juízo.

O policial André Luís estava em patrulhamento em região conhecida como de tráfico de entorpecentes, quando permaneceu em observação. Viu o réu entregar algo a terceiro. Foi feita a abordagem do denunciado, tendo o mesmo confessado que estava ali praticando tráfico de drogas. Estava de posse de entorpecente, e pequena quantidade de dinheiro. Apontou um buraco, onde se logrou encontrar mais uma pequena quantidade de entorpecentes.

Igual depoimento prestou policial Sandro. Disse que a partir de um disque denúncia, apurou-se a ocorrência de tráfico de entorpecentes. Dirigiu-se ao local dos fatos. Avistou o réu entregando algo a outra pessoa. Foi feita a abordagem do réu, com ele pouca quantidade de drogas e dinheiro. O réu confessou que estava traficando e indicou um buraco, onde foi encontrada pequena quantidade de substância de entorpecente.

O uniforme depoimento dos policiais, adianta-se, afasta a tese de desclassificação do crime aportado na denúncia, para aquele, grosso modo descrito, de usuário de entorpecentes.

Tanto se reforça isso ao se ter em foco o dito pelo réu no interrogatório.

O réu, por sua vez, disse que estava no local para comprar drogas. Comprou duas parangas, a R\$ 10,00, cada uma. De repente, recebeu uma gravata de um desconhecido, que, ainda, mostro-lhe uma arma. Negou que o desconhecido fosse um dos policiais. A autodefesa, à evidência, não tem nenhum lastro probatório ou verossimilhança.

A autoria, pois, é certa.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Na primeira fase, observo que o réu não ostenta maus antecedentes, tampouco, na segunda fase, é reincidente.

Cabe a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Regência, pois nada indica que o réu componha associação criminosa ou pratique o crime de forma habitual.

Assim, reduzo a pena em 2/3, perfazendo 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa.

O perfil do Réu e a primariedade possibilitam a aplicação do regime aberto.

Cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das

execuções.

Não se afigura, assim, a necessidade de manutenção da prisão cautelar ou de empeço de eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno KAIQUE ALVES DOS SANTOS, qualificado aos autos a fl. 02, como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses, de reclusão, em regime aberto, substituída na forma acima especificada, além de 166 dias-multa, no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Determino a destruição das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 09 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.